

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/25/6777

הצעת חוק הזכות לתקן, התשפ"ו-2026

- מטרה 1. מטרת חוק זה לעודד תיקון של מוצרי צריכה, להאריך את משך תקופת פעילותם התקינה, לצמצם ייצור פסולת אלקטרונית ולהגביר את התחרות בשוק שירותי תיקון מוצרים, תוך הגנה על זכויות הצרכנים והפחתת יוקר המחיה.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981¹;
- "חסימת רכיבים" – שימוש בתוכנה או באמצעים דיגיטליים אחרים כדי להגביל את פעולתו של חלק חילוף במוצר או כדי למנוע את החלפתו;
- "יבואן" – אדם העוסק בייבוא באופן מסחרי;
- "יבואן ישיר" – יבואן שמייבא לישראל מוצרים בהתאם להסכם עם יצרן המוצר האמור במדינת חוץ;
- "יצרן" – אדם העוסק בייצור מוצרים, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, או עוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של מוצרים;
- "מדד יכולת תיקון" – ציון מספרי המבטא את מידת הקלות בה ניתן לתקן מוצר;
- "מוצר" – מוצר חשמלי, אלקטרוני או מוצר מסוג אחר המפורט בטור א' בתוספת;
- "מוצר המשך" – כל אחד מאלה:

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

(1) חלק חילוף למוצר, הנרכש לאחר רכישת המוצר וכתוצאה ממנה ;

(2) כלי עבודה ייעודי לתיקון מוצר, תוכנה או קוד גישה הנדרש לאיפוס או כיול של מוצר לאחר תיקונו ;

"מחיר סביר" – מחיר שאינו עולה על עלות אספקת מוצר ממועד ייצורו ועד הגעתו למוכר, בתוספת רווח סביר, ואינו משמש כאמצעי להרתעת צרכנים מתיקון מוצר כאמור ;

"הממונה על התחרות" – כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988² ;

"מעבדת תיקון עצמאית" – מי שמציע שירותי תיקון למוצר ואינו פועל מטעם היצרן או היבואן הישיר ;

"ציוד חקלאי" – ציוד המשמש לעבודת חקלאות, לרבות טרקטור, קומביין, מערכת השקיה ממוחשבת ומערכת גידול עצמאית ;

"צרכן" – מי שקונה מוצר או מקבל שירות מיצרן או ממוכר של מוצר, לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ;

"שירות המשך" – כל אחד מאלה :

(1) מתן גישה למידע טכני הדרוש לשם תיקון או תחזוקת מוצר שנרכש, שלא בתשלום או בתשלום סמלי, לרבות גישה למדריכי תיקון, שרטוטים חשמליים, עדכוני תוכנה, קודי תוכנה, תוכנות אבחון או איפוס מונים, ובלבד שאין במתן גישה למידע כאמור כדי לפגוע בסודות מסחריים של יצרן ;

(2) שירות הנרכש בתשלום לאחר רכישת מוצר וכתוצאה ממנה, לרבות שירות תיקון ותחזוקה ;

"השר" – שר הכלכלה והתעשייה.

3. חובת תיקון לאחר תקופת האחריות

(א) יצרן או יבואן של מוצר יציע מוצרי המשך ושירותי המשך למוצר, במחיר סביר, למשך התקופה שנקבעה בתוספת לגבי אותו מוצר, גם לאחר שתמה תקופת האחריות על המוצר האמור לפי דין.

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

(ב) תיקון יבוצע בתוך זמן סביר ובתנאים שלא ירתיעו את הצרכן מתיקון המוצר בהשוואה לרכישת מוצר חדש.

4. נגישות לחלקי חילוף, מידע וכלים (א) יצרן או יבואן יספקו מוצרי המשך או שירותי המשך בדרישה שהתיקון יבוצע במעבדה מורשית מטעמים.

(ב) יצרן או יבואן יבטיחו כי למעבדות תיקון עצמאיות ולצרכנים תהיה גישה למוצרי המשך ושירותי המשך, למשך התקופה הקבועה בטור ב' בתוספת, ובלבד שלמוצרי המשך תינתן גישה ללא תשלום או במחיר סביר וללא הפליה בין מעבדות מורשות מטעם היצרן או היבואן ובין מעבדות תיקון עצמאיות.

5. מדד יכולת התיקון (א) לא ישווק יצרן או יבואן מוצר, אלא אם הוצג על אריזתו מדד יכולת תיקון באופן בולט לעין.

(ב) מדד יכולת תיקון ייקבע בסולם של 1 עד 10, ויתבסס על השיקולים שלהלן:

(1) קלות פירוק המוצר;

(2) זמינות חלקי חילוף ומידע טכני של המוצר בשוק;

(3) מחיר חלקי החילוף ביחס למחיר המוצר.

(ג) השר, בהתייעצות עם הממונה על התחרות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע את הגוף שמעניק מדד יכולת תיקון למוצר, וכן יקבע הוראות לעניין אופן חישוב מדד כאמור לכל סוג מוצר המפורט בתוספת.

6. איסור חסמים תוכניים וחסימת רכיבים (א) יצרן או יבואן לא יעשה שימוש בטכנולוגיית חסימת רכיבים המונעת ממעבדה עצמאית או מצרכן להתקין במוצר חלק חילוף תואם או משומש לשם תיקונו, ולא ינקוט בכל פעולה, לרבות בדרך של תמחור או מניעת מידע טכני, שיש בה כדי להערים קשיים על שימוש בחלק חילוף מיבוא מקביל או מיבוא אישי.

(ב) יצרן לא ימנע, באמצעות עדכון תוכנה, את תפקודו של חלק חילוף במוצר, אשר הוחלף במעבדת תיקון עצמאית, ובלבד שחלק החילוף עומד בתקני הבטיחות הנוגעים בדבר.

(ג) יבואן ישיר לא ימנע מתן שירות או מימוש זכויות לפי חוק זה מצרכן שעשה שימוש בחלק חילוף אשר יובא ביבוא מקביל, אלא אם כן הוכיח היבואן כי חלק החילוף האמור גורם נזק ישיר למוצר.

- הנגשת מידע השוואתי 7. השר, בהתייעצות עם הממונה על התחרות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות שעניינן חיוב יצרנים או משווקים להגיש מידע על מחירי מוצרי המשך של מוצרים.
- עיצום כספי 8. הפר יבואן או יצרן הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה על התחרות להטיל עליו עיצום כספי, בסכום של עד 1,218,040 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה על התחרות להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 121,803,890 שקלים חדשים:
- (1) לא הציע מוצרי המשך ושירותי המשך למוצר במחיר סביר, או לא ביצע תיקון בזמן סביר, בניגוד להוראות סעיף 3;
 - (2) לא נתן למעבדות תיקון עצמאיות ולצרכנים גישה למוצרי המשך ושירותי המשך, תוכנות אבחון, איפוס או כיוול, בניגוד להוראות סעיף 4;
 - (3) שיווק מוצר, מבלי שהוצג על אריזתו מדד יכולת תיקון, בניגוד להוראות סעיף 5;
 - (4) עשה שימוש בטכנולוגיית חסימת רכיבים, נקט בפעולה שיש בה כדי להערים קשיים על השימוש בחלק חילוף, מנע מימוש זכויות מצרכן או מנע תפקוד של חלק חילוף שהוחלף במעבדה עצמאית, בניגוד להוראות סעיף 6.
- שיקולים בקביעת סכום העיצום הכספי 9. בבואו לקבוע את סכום העיצום הכספי שיטיל לפי סעיף 8, ישקול הממונה על התחרות, בין השאר, את הנסיבות והשיקולים שלהלן, לפי העניין:
- (1) משך ההפרה;
 - (2) מידת הפגיעה שההפרה עלולה לגרום לתחרות או לציבור;
 - (3) חלקו של המפר בהפרה, ומידת השפעתו על ביצועה;
 - (4) קיומן או העדרן של הפרות קודמות ומועד ביצוען;
 - (5) פעולות שנקט המפר למניעת הישנות ההפרה או להפסקתה, לרבות דיווח מיוזמתו על ההפרה, או פעולות שנקט לתיקון תוצאות ההפרה;
 - (6) לגבי מפר שהוא יחיד – יכולתו הכלכלית, ובכלל זה הכנסתו שהופקה או שנצמחה מתאגיד הקשור בהפרה, וכן נסיבות אישיות שבעטיין בוצעה ההפרה או נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר;

(7) לגבי מפר שהוא תאגיד – קיומו של חשש משמעותי כי כתוצאה מהטלת העיצום לא יוכל המפר לפרוע את חובותיו ופעילותו תופסק.

10. הודעה על כוונת חיוב (א) היה לממונה על התחרות יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 8 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה על התחרות בין השאר את אלה:

(1) המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה;

(2) סכום העיצום הכספי שבכוונתו להטיל על המפר לפי סעיף 8 והתקופה לתשלומו;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה על התחרות לפי הוראות סעיף 11.

11. זכות הטיעון (א) מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 9, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה על התחרות, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 60 ימים ממועד מסירת ההודעה; מפר שטען את טענותיו בכתב, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה על התחרות גם בעל פה.

(ב) הממונה על התחרות רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בתקופה שלא תעלה על 90 ימים, מנימוקים שיירשמו.

12. החלטת הממונה ודרישת תשלום (א) הממונה על התחרות יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 11, ולאחר התייעצות עם הוועדה, אם להטיל על המפר עיצום כספי ואת סכום העיצום הכספי שיוטל.

(2) החלטת הממונה על התחרות תינתן בתוך 30 ימים מתום התקופה האמורה בסעיף 11(א) או (ב), לפי המאוחר; ואולם מצא הממונה כי נדרשות בדיקות נוספות לשם קבלת החלטתו, ייתן את החלטתו בתוך 30 ימים ממועד סיום הבדיקות הנדרשות.

(ב) החליט הממונה על התחרות לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום); בדרישת התשלום יציין הממונה על התחרות, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו;

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה על התחרות את נימוקי החלטתו, לרבות לעניין סכום העיצום הכספי.

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 11, בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב או בתוך תקופה ארוכה יותר שנקבעה לפי סעיף 11(ב), ככל שנקבעה, יראו את ההודעה על כוונת החיוב, בתום התקופה האמורה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

13. סכום מעודכן של העיצום הכספי (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה על התחרות כאמור בסעיף 11 – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערר לפי סעיף 17 או ערעור לפי סעיף 21 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערר או בערעור.

(ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 8 יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת מדד חודש דצמבר 2025; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) הממונה על התחרות יפרסם הודעה ברשומות על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

14. המועד לתשלום העיצום הכספי (א) העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 12.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הממונה על התחרות רשאי לדחות ב-30 ימים את תשלום העיצום וכן להחליט על פריסת התשלום של עיצום כספי, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על עשרה תשלומים חודשיים, והכול על פי בקשתו של המפר ובשל נסיבות מיוחדות שהתקיימו לגביו.

15. ריבית שקלית ודמי פיגורים (א) לא שולם עיצום כספי במועד, ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים, עד לתשלומו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961³ (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה), בשינויים המחויבים.

16. גבייה עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה)⁴.

³ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

17. (א) על דרישת תשלום רשאי מפר לערור לפני בית הדין בתוך 30 ימים מיום מסירת הדרישה למפר; לעניין זה, חובת הראיה בפני בית הדין היא על העורר.

(ב) אין בהגשת ערר לבית הדין לפי סעיף קטן (א) או בהגשת ערעור על החלטת בית הדין בערר, לבית המשפט העליון, לפי סעיף 21, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה על התחרות או אם הורה בית הדין או בית המשפט אחרת.

(ג) החליט בית הדין לקבל את הערר שהוגש לפי סעיף קטן (א) או החליט בית המשפט העליון לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף 21, לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, יוחזר הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.

18. (א) הטיל הממונה על התחרות עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, יפרסם בציבור את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1) דבר הטלת העיצום הכספי;

(2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3) סכום העיצום הכספי שהוטל ועיקרי הנימוקים לעניין סכומו;

(4) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;

(5) שמו של המפר – אם הוא תאגיד.

(ב) הוגש ערר לבית הדין לפי סעיף 17 או ערעור לבית המשפט העליון לפי סעיף 21, יפרסם הממונה על התחרות את דבר הגשת הערר או הערעור, לפי העניין, ואת תוצאותיו.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)(5), רשאי הממונה על התחרות לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לשם הזהרת הציבור.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה על התחרות פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁴, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

⁴ חוק אי"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.
⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

שמירת אחריות 19. (א) תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת פלילית הוראה מההוראות לפי חוק זה, המנויות בסעיף 8, המהווה עבירה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שילם המפר עיצום כספי בשל הפרה כאמור באותו סעיף קטן, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותו מעשה, אלא אם כן התגלו עובדות או ראיות חדשות, המצדיקות זאת.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחויב בשל אותה הפרה בתשלום עיצום כספי, ואם שילם המפר עיצום כספי והוגש נגדו כתב אישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.

איסור שיפוי וביטוח 20. (א) על אף האמור בכל דין, ובלי לגרוע מהוראות סעיפים 262 עד 264 לחוק החברות, התשנ"ט–1999 –

(1) אין לבטח, במישרין או בעקיפין, הליך לפי פרק זה (בסעיף זה – הליך);

(2) חוזה לביטוח למקרה ביטוח של הליך – בטל;

(3) תאגיד לא ישפה ולא ישלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל בהליך על בעל השליטה בו, על נושא משרה או על עובד שלו.

(4) בעל שליטה בתאגיד לא ישפה ולא ישלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל בהליך על התאגיד, על נושא משרה או על עובד בתאגיד;

(5) הוראה או התחייבות לשיפוי בשל הליך – בטלה.

(ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד או בעל שליטה בו רשאי לשפות או לבטח אדם בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו של האדם, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ולרבות בדרך של שיפוי מראש;

(2) לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח לפי פסקה (1) של נושא משרה בתאגיד, אלא אם כן נקבעה בתקנון החברה הוראה המתירה זאת.

⁶ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

21. זכות ערעור בעל דין שנפגע מהחלטת בית הדין, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט העליון תוך 45 ימים מיום שהודעו לו.
22. ביצוע ותקנות (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לאחר קבלת חוות דעת של רשות התחרות בעניין האמור.
- (ב) השר, בהתייעצות עם הממונה על התחרות והממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
- (ג) השר, בהתייעצות עם הממונה על התחרות והממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע פטורים או הקלות לעניין החובות המוטלות לפי סעיפים 4, 5, ו-7 שיינתנו ליצרנים קטנים או ליבואנים בעלי נתח שוק זניח למשך זמן מוגבל, שהשר יהיה רשאי להאריך לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שנה.
23. תחילתו של חוק זה שמונה חודשים מיום פרסומו.
24. תקנות ראשונות תקנות ראשונות לפי סעיפים 5(ג) ו-7 יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך חודשיים מיום פרסומו של חוק זה.

"תוספת

(סעיפים 2, 3, 4, 5 ו-22)

טור א'	טור ב'
סוג המוצר	תקופת חובה (בשנים, מרגע המכירה האחרונה של הדגם)
1. כלי רכב פרטיים	10 שנים
2. מכונות כביסה ומייבשים	10 שנים
3. מדיחי כלים	10 שנים
4. מקררים ומקפיאים	10 שנים
5. צגים וטלוויזיות	7 שנים
6. טלפונים ניידים ומחשבי לוח (טאבלטים)	5 שנים
7. מחשבים ניידים (Laptops)	7 שנים
8. שרתים וציוד אחסון נתונים	10 שנים
9. שואבי אבק	7 שנים
10. מעליות	10 שנים

דברי הסבר

בעשור האחרון התפתחה בעולם תופעה של "התיישנות מתוכננת" (Planned Obsolescence), במסגרתה מוצרים מיוצרים באופן מכוון כך שתיקונם בעתיד יהיה קשה, בעלות גבוהה או בלתי אפשרי. כך למשל, יצרנים רבים נועלים רכיבים במוצר באמצעות תוכנה, נמנעים מלספק חלקי חילוף למעבדות עצמאיות ומחייבים צרכנים לפנות למעבדות מורשות בלבד, שבהן מחיר התיקון לעיתים קרוב למחיר מוצר חדש. מטרת הצעת החוק להילחם ביוקר המחיה באמצעות יצירת שוק משני של תיקונים. כאשר לצרכן תהיה אפשרות לתקן מוצר בעלות נמוכה במעבדה השכונתית, תיחסך ממנו הוצאה כבדה על רכישת מוצר חדש.

מדינת ישראל מייצרת מאות אלפי טונות של פסולת אלקטרונית מדי שנה, אשר מכילה חומרים רעילים המזהמים את הקרקע ומי התהום. הארכת חיי מוצרים היא הדרך היעילה ביותר לצמצום טביעת הרגל הפחמנית של המשק הישראלי, בהתאם ליעדים הבין-לאומיים בנושא הכלכלה המעגלית. לפיכך מוצע להסדיר את נושא תיקון מוצרים בישראל, ולקבוע הסדר חקיקתי לעניין מוצרים המפורטים בתוספת המוצעת, למשל כלי רכב, פלאפונים, מכונות כביסה, מעליות, ציוד חקלאי ועוד (להלן – מוצרים). לפי המוצע, יצרן או יבואן של מוצר יחויב להציע מוצרי המשך ושירותי המשך למוצר, במחיר סביר, למשך התקופה שנקבעה בתוספת לגבי אותו מוצר, גם לאחר שתמה תקופת האחריות על המוצר האמור לפי דין. כלומר, הוא יחויב להציע למכירה חלקי חילוף, כלי עבודה ותוכנות הנדרשים לתיקון מוצר, ואף לתת גישה למידע טכני (להלן – מוצרי המשך ושירותי המשך) ככל שאין בו כדי לפגוע בסודות מסחריים. עוד מוצע לקבוע שתיקון יבוצע בתוך זמן סביר ובתנאים שלא ירתיעו את הצרכן מתיקון המוצר בהשוואה לרכישת מוצר חדש. כמו כן מוצע לאסור על יצרן או יבואן להתנות הספקת מוצרי המשך או שירותי המשך בדרישה שהתיקון יבוצע במעבדה מורשית מטעמם. בנוסף, מוצע לקבוע שיצרן או יבואן יבטיחו כי למעבדות תיקון עצמאיות ולצרכנים תהיה גישה למוצרי המשך ושירותי המשך, למשך התקופה הקבועה בתוספת, ובלבד שלמוצרי המשך תינתן גישה ללא תשלום או במחיר סביר וללא הפליה בין מעבדות מורשות למעבדות עצמאיות.

עוד מוצע לקבוע שבעת שיצרן או יבואן משווקים מוצר, הם יחויבו להציג עליו באופן בולט ציון מספרי מ-1 ועד 10 המבטא את מידת הקלות בה ניתן לתקן אותו, בהתבסס על שיקולים של קלות פירוק המוצר, זמינות חלקי חילוף ומידע טכני למוצר ומחיר חלקי החילוף ביחס למחיר המוצר. עוד מוצע להסמיק את שר הכלכלה והתעשייה (להלן – השר) לקבוע, בהתייעצות עם הממונה על התחרות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מי הגוף שיעניק למוצר ציון כאמור וכן לקבוע הוראות לעניין אופן חישוב ציון כאמור לכל סוג מוצר. המטרה היא שחשיפת הציון האמור בנקודת המכירה תאפשר לצרכן לבצע בחירה מושכלת ולרכוש מוצרים שיחזיקו מעמד שנים רבות יותר.

עוד מוצע לאסור על יצרן או יבואן לעשות שימוש בטכנולוגיית חסימת רכיבים המונעת ממעבדה עצמאית או מצרכן להתקין במוצר חלקי חילוף תואמים או משומשים לצורך תיקונו, וכן לאסור עליהם

בכל פעולה, לרבות בדרך של תמחור או מניעת מידע טכני, שיש בה כדי להערים קשיים על השימוש בחלקי חילוף מיבוא מקביל או מיבוא אישי. בנוסף, מוצע לקבוע שיבואן ישיר לא ימנע מתן שירות או מימוש זכויות לפי חוק זה מצרכן שעשה שימוש בחלקי חילוף אשר יובאו ביבוא מקביל, אלא אם הוכיח היבואן כי החלק הספציפי גורם נזק ישיר למוצר. כמו כן, מוצע לקבוע שיצרן לא ימנע, באמצעות עדכון תוכנה, את תפקודו של רכיב שהוחלף במעבדה עצמאית, ובלבד שהרכיב עומד בתקני הבטיחות הרלוונטיים.

בנוסף, מוצע להסמיך את השר, בהתייעצות עם הממונה על התחרות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע הוראות שעניינן חיוב יצרנים או משווקים להנגיש מידע על מחירי מוצרי המשך של מוצרים. עוד מוצע לקבוע כי הממונה על התחרות יהיה רשאי להטיל עיצום כספי על יצרן או יבואן שהפר את אחת מההוראות האמורות. כמו כן, מוצע לקבוע הוראות נוספות לעניין עיצומים כספיים, לרבות בעניין מתן זכות טיעון וקביעת מנגנוני ערר וערעור.

כן מוצע להסמיך את השר, בהתייעצות עם הממונה על התחרות והממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת שקובעת על אילו מוצרים חל ההסדר המוצע. בנוסף מוצע להסמיך את השר בהתייעצות עם הממונה על התחרות והממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע פטורים או הקלות ליצרנים קטנים או יבואנים קטנים, לעניין ההוראות שעוסקות במתן גישה לחלקי חילוף ומוצרי המשך, הצגת ציון יכולת התיקון והנגשת מידע על מחירי מוצרי המשך של מוצרים, הקבועות בסעיפים 4, 5, ו-7 המוצעים. כמו כן, מוצע לקבוע שיום תחילתו של ההסדר המוצע יהיה שמונה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

הצעת החוק מתבססת על הדירקטיבה האירופית (EU) 2024/1799 ועל המודל הצרפתי לציון יכולת תיקון, ומשלבת הוראות חקיקה מתקדמת של מדינות שונות בארצות הברית בכל הנוגע למוצרי מחשוב וציוד חקלאי. אימוץ הוראות כאמור יקל על יבואנים הפועלים ממילא מול השוק האירופי ויוודא כי ישראל אינה הופכת ל"חצר אחורית" למוצרים שאינם ניתנים לתיקון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ו (22.06.2026)